

ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA XV

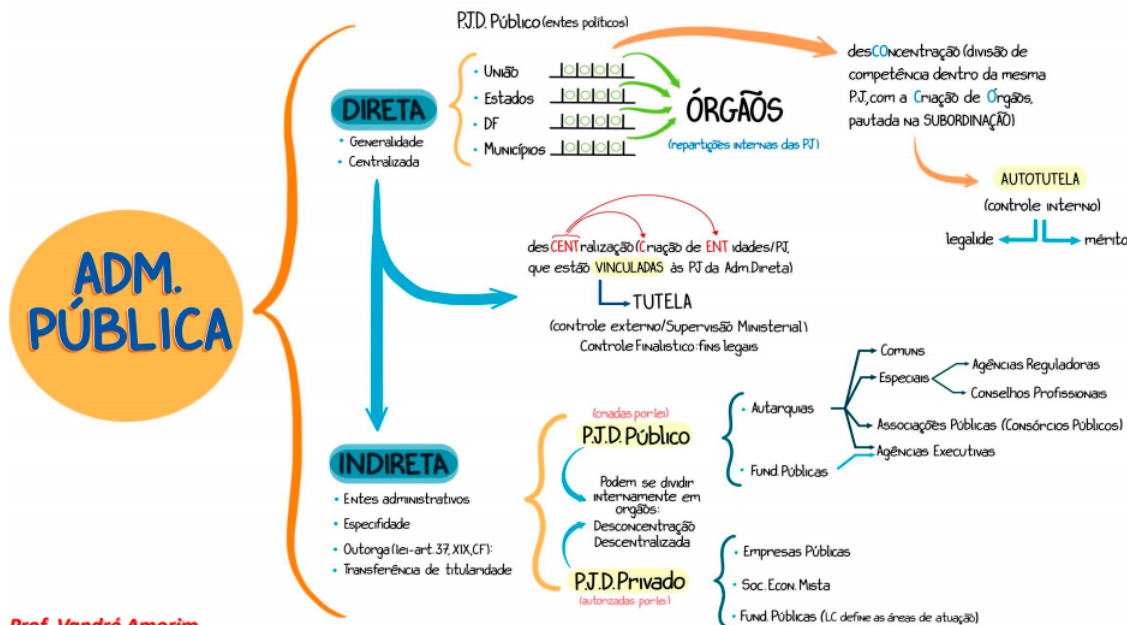
! ATENÇÃO

Esse tópico não faz parte das estrelas máximas que se dá em organização da administração pública. O índice de cobrança é baixo. Esse tema, na verdade, só é aprofundado quando está expressamente o nome das figuras.

ENTIDADES PARAESTATAIS

A ideia é que sem tem o Estado e, paralelamente, a ele, pessoas. Ou seja, estão ao lado do Estado, mas não dentro dele. Essas entidades não integram, portanto, a administração pública.

- Espécies:
 - Serviços Sociais Autônomos;
 - Organizações Sociais – O.S.;
 - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – O.S.C.I.P.;
 - Organização da Sociedade Civil – O.S.C.;
 - Entes de Apoio.



Prof. Vandrê Amorim

As entidades paraestatais não fazem parte da administração direta ou indireta.

DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA

1. Para/estatais

P. J. D. Privado: entes de cooperação. Fala-se, na doutrina, de entes de descentralização por cooperação.

- a) Serv. Soc. Aut.
- b) O.S.
- c) O.S.C.I.P.
- d) O.S.C.
- e) Entes de apoio

2. Delegatárias

Serviços delegados: entes de colaboração – apenas execução

- a) concessionárias (contrato).
- b) permissionárias (contrato/ ato adm.).
- c) autorizadas (ato adm.).

- Características Gerais:

- Terceiro Setor;
 - 1º setor: Estado, origem de uma nação politicamente organizada. O Estado busca o interesse da coletividade e o bem comum
 - 2º setor: mercado, que busca o lucro e o crescimento individual.
 - 3º setor: elo entre o mercado e o Estado. Existem atividades que não são propriamente serviços públicos e são atividades que o mercado não vai querer desempenhar, porque não são tão lucrativas. O Estado ajuda na conservação dessa ponte: o seu papel é com o fomento.
 - Exemplo: é preciso ter um mercado forte, produtivo e qualificado. A partir do momento que o mercado cresce, a arrecadação tributária do estado cresce junto. Logo, é de interesse da sociedade que o mercado cresça.
 - O terceiro setor auxilia o mercado, por meio de incentivos do Estado. Na doutrina, há pessoas que defendem a existência de um 4º setor: serviço informal.
- P. J. D. Privado;
- Sem fins lucrativos;
 - É uma construção jurídica, diante de umas figuras que têm características dos

ANOTAÇÕES



5m



10m

dois lados: Estado e Mercado, mas não buscam o lucro, ainda que sejam de interesse privado.

- Papel do Estado: Fomento;
 - O Estado desempenha serviços públicos, exerce o poder de polícia, pratica intervenções na propriedade privada, no domínio econômico e fomenta e incentiva entidades sem fins lucrativos, porque o papel dessas entidades acaba refletindo no papel do Estado.
- Campo de atuação: Cooperação;
- Controladas pelo Estado;
 - Envolve dinheiro diretamente ou através de benefícios, isenções e imunidades.
- Licitação: não são obrigadas*;
 - Há leis próprias que não exigem, obrigatoriamente, a licitação como regra geral. O SESC, por exemplo, não licita, mas é obrigado a fazer um procedimento objetivo de contratação, em que se escolhe na impessoalidade, moralidade, economicidade.
 - A licitação é um procedimento administrativo definido como licitação. No entanto, existem casos específicos em que se recebe a obrigatoriedade de licitar.
 - Exemplo: A Lei n. 14.002/2020 traz a Embratur como sendo um Serviço Social Autônomo. A Embratur deve seguir o procedimento licitatório previsto na Lei n. 13.303/2016, a Lei das Estatais. Esse é um caso especial. A Embratur era uma autarquia e passou a ser considerada um Serviço Social Autônomo.



ATENÇÃO

As perguntas genéricas sobre se as empresas de Serviço Social Autônomo não devem licitar devem ser respondidas como corretas. No entanto, se a pergunta fizer menção a Embratur, por exemplo, ela deve ser respondida conforme o caso específico.

Obs.: No caso das O.S.C.I.P., quando firmado o termo de parceria e recebendo recursos públicos, há obrigatoriedade de licitação. No entanto, isso é algo excepcional.

- Concurso público: não são obrigadas.
 - No entanto, deve-se seguir um procedimento objetivo de contratação. Ou seja,

ANOTAÇÕES



deve-se respeitar a moralidade, impessoalidade e eficiência, embora não seja um concurso público.



O PULO DO GATO

Em provas de Tribunais de Contas, esse assunto é mais recorrente, devido a essência do trabalho, assim como no Ministério Público e outros órgãos de controle.



DIRETO DO CONCURSO

1. (2021/CESPE/CEBRASPE/TCE-RJ/ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO/CIÊNCIAS CONTÁBEIS) No que se refere a serviços públicos, organizações sociais, sociedade civil de interesse público e controle da administração pública, julgue o item seguinte. Serviços sociais autônomos são pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fim econômico, criadas por lei para desempenhar certas atividades, integrando a administração pública indireta.

SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS

São conhecidos como Sistema S: Sesc, Senai, Senat, Senar, Sebrae. No entanto, a Embratur, por exemplo, também está nesse rol de Serviços Sociais Autônomos. Sarah Kubitschek foi instituído em 1991 como Serviço Social Autônomo e atua na área da saúde, fornecendo atividades de alta excelência.

- Dependem de lei para serem instituídos (criados);



ATENÇÃO

A autarquia é criada e é autorizada a criação de empresa pública, sociedade de economia mista e fundações. Na questão do Serviço Social Autônomo, o técnico é dizer que a criação do sistema S depende de lei autorizando, ou seja, não é a lei quem cria. Porém, há uma confusão entre os termos e não é incorreto, em provas, afirmar que é a lei quem criou.



ANOTAÇÕES

- Desempenham atividades de assistência ou treinamento a certas categorias sociais ou grupos profissionais;
 - Exemplo: O Sebrae fornece treinamentos e orientações ao microempreendedor de forma gratuita. No Brasil, os empregos são concentrados em 80% em microempresas e empresas de pequeno porte. Por isso, é importante essa assessoria para o microempreendedor.
- Não prestam serviço público delegado pelo Estado, mas sim atividade privada de interesse público (serviços não exclusivos do Estado);
- Parafiscalidade: transferência da possibilidade de cobrar tributos (capacidade tributária).
 - Existem tributos que são descontados e entram diretamente como fonte de receita para essas entidades. O custeio também pode ser feito pelo usuário, mas esse valor é mínimo.



DIRETO DO CONCURSO

2. (2019/VUNESP/PREFEITURA DE GUARULHOS-SP/INSPETOR FISCAL DE RENDAS/ CONHECIMENTOS GERAIS) Sobre as entidades que integram os Serviços Sociais Autônomos (Sistema S), assinale a alternativa que está de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal.
- a. As entidades do “Sistema S” integram a Administração Direta, não possuindo autonomia administrativa.
 - b. As entidades do “Sistema S” estão submetidas à exigência de concurso público para a contratação de pessoal.
 - c. As entidades do “Sistema S” ostentam natureza de pessoa jurídica de direito público e integram a Administração Pública.
 - d. As contratações feitas pelas entidades integrantes do “Sistema S” se submetem ao processo licitatório disciplinado pela Lei n. 8.666/93.
 - e. As entidades do Sistema “S” têm natureza privada e possuem autonomia administrativa, motivo pelo qual não se submetem ao processo licitatório disciplinado pela Lei n. 8.666/93.

ANOTAÇÕES

GABARITO

1. e
2. e

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vandrê Borges de Amorim.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
